

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 국유지 상 불법시설물 행정대집행을 통한 재산가치 제고
2. 소관부점 : 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무 개요

국유재산기획처 사업관리팀은 「업무분장세칙」 제24조에 따른 국유재산기획처 업무 중 국유재산 관련 사업계획 수립 및 개선 업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

사업관리팀은 국유지 상 방치된 불법시설물 처리에 대한 구체적인 업무기준 및 처리 사례가 없어 불법시설물이 장기간 방치되고, 그 결과 도시경관 훼손, 국유지 활용 제약 및 고질·반복 민원에 따른 업무 부담가중 등의 문제점을 인지하고 해결방안을 적극적으로 검토하였다.

먼저, 사업관리팀은 「국유재산법」 제74조에 따라 「행정대집행법」 준용이 가능함에 따라 지역본부 의견 수렴 및 법규실과의 협의를 통해 「국유재산 행정대집행 업무매뉴얼」(이하 “매뉴얼”이라 한다)을 마련¹⁾하였고,

1) 사업관리팀은 2021. 5월 법규실에서 작성한 매뉴얼 초안을 바탕으로 시범사업 등을 통해 발견된 보완사항을 반영하여 2022년 상반기 중 매뉴얼 최종안 배포 및 교육 예정

수요 조사 및 실행요건 적합성 검토를 통해 [표 33]과 같이 총 7곳의 시범사업 대상지를 선정하고 지역본부의 행정대집행 수행을 적극적으로 지원하였다.

[표 33] 행정대집행 시범사업 명세

순번	소재지	종별	유형	대집행	소관부점
1	“기재 생략”				
2					
3					
4					
5					
6					
7					

그 중 ‘기재 생략’(대, 1,320㎡) 소재 국유재산의 경우 도심에 위치하는 대규모 재산임에도 불구하고 지상에 사인 소유의 가설건축물(495㎡)이 장기간 방치되고 있어 재산의 활용이 제한되고 해당 가설건축물의 노후화에 따른 안전사고 위험 및 민원발생이 우려되는 상황이었다.

이에 따라, 사업관리팀과 ◇◇◇◇지역본부는 매뉴얼에 따라 신속히 대집행 절차에 착수하였고, ●●●●경찰서 등 관계 기관과의 협업을 통해 [그림 5]와 같이 가설건축물 철거를 완료(2021. 8월말)하였으며

[그림 5] 행정대집행 전·후 사진

행정대집행 (전)	행정대집행 (후)
-----------	-----------

“기재 생략”

행정대집행으로 마련된 유희 부지는 유관기관(■□■□시, ㉠㉠㉠㉠㉠
㉠㉠지원센터)과 협업하여 청년·사회적기업 31개가 참여하는 창업 인큐
베이팅 행사²⁾ 장소로 제공(단기 대부계약 체결)하여 국유재산의 공익적
활용 및 지역 상생의 모범 사례를 창출하였다.

다. 실적 또는 성과

사업관리팀은 행정대집행 매뉴얼을 마련하고 시범사업 실시를 통해
국유지 상 방치된 불법시설물 등 재산관리 장애요소 제거를 위한 업무
기반을 구축하여 국유재산 가치 제고에 기여하였다.

4. 조치할 사항

국유재산기획처장은 행정대집행 매뉴얼 마련 및 시범사업을 통해
국유재산의 보호 및 활용가치 제고에 기여한 사업관리팀을 격려하고,
해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다.(통보)

2) ■□■□시 사회적기업이 참여하는 기부판매전, 버스킹 공연, 청년기업 마케팅·홍보 행사